

הרשות המחוקקת – הכנסת

קואליציה: סיעות הקואליציה מהוות יחד רוב של חברי כנסת בפרלמנט שתומך בממשלה ובהמשך כהונתה. באמצעות הרוב הקואליציוני הממשלה יכולה לקדם הצעות חוק שלה. הקואליציה מבוססת על הסכמים קואליציוניים בין הסיעות המרכיבות אותה.

אופוזיציה: סיעות הפרלמנט שאינן שותפות בממשלה. חברי סיעות האופוזיציה בד"כ מהווים מיעוט בכנסת ומספרם קטן ממחצית חברי הפרלמנט. תפקידי האופוזיציה הינם לבקר את השלטון ולפקח עליו, ולקחת חלק בחקיקה ובוועדות הכנסת.

חקיקה ראשית: חוקים הנקבעים ע"י הכנסת ומהווים חובה על הכל. לאחר שהחוק התקבל, הוא עובר לביצוע על ידי המשרד המתאים ברשות המבצעת.

חוק יסוד הכנסת: החוק קובע כי הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל, מכהנים בה 120 חברי כנסת (בחסינות חברי הכנסת. הכנסת נבחרת לקדנציה של 4 שנים (אלא אם כן היא מפזרת את עצמה). עפ"י חוק יסוד הכנסת חברי הכנסת נבחרים בבחירות של מפלגות (סיעות), כל סיעה מקבלת מספר חברי כנסת באופן יחסי למספר הקולות (מנדטים) שקיבלה בבחירות.

עליונות הכנסת: הכנסת היא הגוף העליון במדינת ישראל, המשמעות שאין רשות מעל הכנסת ותחתיה מצויות שתי הרשויות האחרות ואזרחי המדינה. הכנסת מציינת את ריבונות העם בכך שהיא משקפת את כל הדעות הלגיטימיות באמצעות המפלגות ע"י סך 120 חברי כנסת.

עבודת הכנסת מתבצעת בשתי מסגרות ע"י 120 חברי כנסת:

- מליאת הכנסת:** הגוף המרכזי, המסגרת העליונה של הכנסת. החלטות הכנסת מתקבלות בהצבעות עפ"י הרוב במליאת הכנסת, שם מועלות הצעות החוק, שאילתות לממשלה, הצעות לסדר, והצעות להפלת הממשלה (הצעת אי אמון בממשלה). בנוסף מתנהלים באולם הכנסת דיונים פוליטיים, מדיניים, חברתיים, כלכליים על כל מה שמתרחש במדינה ובעולם.
- ועדות הכנסת:** עיקר עבודת חברי הכנסת מתבצעת בוועדות, כל חבר כנסת משויך בו זמנית למספר רב של ועדות, רוב שעות עבודת חבר הכנסת מתנהלת בוועדות הכנסת. בוועדה מתנהלים דיונים סגורים מפני התקשורת, הדיונים הם מקצועיים, אליהם מוזמנים בעלי מקצוע בכל נושא שנידון שעוזרים לחברי הכנסת לקבל החלטות מקצועיות. בניגוד למליאת הכנסת כאן הדיונים לא פומביים, לא מצולמים ומשתתפים בהם נוסף לחברי הכנסת אנשי מקצוע. **דוגמאות לוועדות** – ועדת חוץ ובטחון, ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכלכלה, ועדת הכנסת, הועדה למעמד האשה. כל ועדה עוסקת כל הזמן בניסוח חוקים שיעלו להצבעות במליאת הכנסת.

כלים פרלמנטריים

- הצבעת אי אמון:** הפרלמנט יכול להביא לסיום כהונת הממשלה על ידי הצבעת אי אמון (הממשלה תלויה באמונו). בישראל הצבעת אי-אמון בממשלה מתקבלת רק כאשר רוב של 61 חברי-כנסת מביעים אמון בממשלה חלופית, שהודיעה על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים. זהו כלי לפיקוח על הממשלה ע"י הפרלמנט במשטרים פרלמנטריים.
- שאילתא:** שאלה המוגשת ע"י חבר כנסת על נושא בתחום אחריותו של משרד ממשלתי ודרישת מידע על ביצוע או אי ביצוע של פעולה מסוימת. לאחר שיו"ר הכנסת מאשר את

השאלתה היא מועברת לשר הרלוונטי אשר חייב (הוא או סגנו) להשיב על השאלתא תוך 21 יום.

- **הצעה לסדר היום:** חבר כנסת רשאי להציע לכנסת לכלול בסדר יומה של מליאת הכנסת דיון בנושא מסוים הנוגע למדיניות הממשלה ותפקודה, לדוג' תוכנית נגיד בנק ישראל להתמודדות עם המשבר הכלכלי.
- **חוק התקציב:** חוק הקובע את תקציב המדינה לשנה אחת (במקרים חריגים לשנתיים). בתקציב נקבעות הקצאות לגופים ממשלתיים ולפעולותיהם בלבד, והתמיכה מחולקת לפי אמות מידה כלליות ושוויוניות. אי אישור הצעת חוק התקציב ע"י הכנסת משמעותו כהצבעת אי אמון בממשלה. זהו כלי לפיקוח וביקורת של הכנסת על הממשלה, ועל סדר קדימויות שלה בכל תחומי החיים של מדינת ישראל.

תפקידי הכנסת:

- **ייצוג:** 120 חברי הכנסת מייצגים את כל הדעות שקיימות במדינה הדמוקרטית באמצעות מפלגות, כל מפלגה מקבלת את מספר חבריה בהתאם לכמות המצביעים שהצביעו עבורה.
- **חקיקה:** הכנסת כרשות מחוקקת מחוקקת חוקים בכל נושא, קובעת את תוכן החוקים, משנה ומבטלת חוקים קיימים בהתאם למציאות שמשתנה בחברה הישראלית כמובן שתהליך חקיקה של חוקי מדינת ישראל מאושרים במליאת הכנסת אבל עיקר החקיקה נעשית בוועדות הכנסת תוך ייעוץ מקצועי והכוונה בתחום שבו עוסק החוק.
- **הכנת חוקה:** עפ"י מגילת העצמאות הובטחה חוקה למדינת ישראל, הכוונה לחוקה פורמאלית, בשל חילוקי דעות ופשרת הררי כנסת ישראל מאז הקמת מדינת ישראל מחוקקת חוקי יסוד שמהווים חוקה מטריאלית. כלומר החוקה הפורמאלית של מדינת ישראל לא הושלמה, מי שאמור להשלים אותה זו כנסת ישראל ובעיקר וועדת חוקה, חוק ומשפט שאמורה לחוקק את חוק יסוד החקיקה שבו ייכתב שכל חוקי היסוד משוריינים, בעלי פסקאות הגבלה. המשמעות אחרי חוק יסוד כזה שלמדינת ישראל יש חוקה פורמאלית ששומרת על זכויות אדם, אזרח ומיעוט ומפורטים בה יסודותיה, אופייה והרשויות הדמוקרטיות של מדינת ישראל.
- **פיקוח ובקרה על פעולות הממשלה:** הכנסת מפקחת ומגבילה את פעילות הממשלה בעיקר באמצעות האופוזיציה שמזכירה כל הזמן לציבור שהשלטון טועה ויש להחליף אותו. באמצעות הצעות לפיזור הממשלה מנסה האופוזיציה להפיל את הממשלה כל שנות כהונתה. כמו כן, קיימת אפשרות של הצבעת אי אמון. הפרלמנט יכול להצביע אי אמון כלומר חוסר תמיכה בממשלה ובכך להביא לסיום כהונתה. הצבעת אי-אמון בממשלה מתקבלת ברוב של 61 חברי-כנסת, שמביעים תמיכה במועמד חלופי לכהן כראש הממשלה לפי חוק-יסוד: הממשלה.
- **מינוי בעלי תפקידים - בחירת נשיא המדינה, מבקר המדינה ועוד:** הכנסת בוחרת את נשיא המדינה בבחירות חשאיות, הנשיא נבחר לקדנציה אחת בת 7 שנים. בנוסף הכנסת בוחרת את מבקר המדינה שתפקידו לפקח על ולבקר על כל רשויות השלטון ולהגיש דו"ח כל שנה על כל מה שנעשה במדינת ישראל, בכל משרדי הממשלה, עיריות וכל גוף המתקצב בתקציב המדינה. המבקר מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת שמינתה את המבקר לתפקידו. כמו כן הכנסת בוחרת נציגים לוועדה לבחירת שופטים, לוועדה למינוי דינים, קאדים וכו'.
- **כינון ממשלה:** הכנסת מקיימת הצבעת אמון כדי לאשר את הממשלה החדשה שקמה. הכנסת גם רשאית להפיל את הממשלה בהצבעה נגדית של אי אמון. על מנת לכונן ממשלה יש צורך ברוב של 61 חברי כנסת שיתמכו בכינונה.

תהליך החקיקה

היוזמה לחקיקת חוקים באה מצד הממשלה או מצד חברי כנסת. הצעת חוק שהגישה הממשלה מכונה הצעת חוק ממשלתית. הצעת חוק המוגשת ע"י חבר כנסת היא הצעת חוק פרטית.

הצעת חוק ממשלתית:

הצעת חוק אותה יוזמת הממשלה. המשרד הממשלתי הרלוונטי מכין את נוסח ההצעה, מביאו לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, שבסופו מתקיימת הצבעה לאישור ההצעה. אם הצעת החוק אושרה, היא תוגש לדיון במליאת הכנסת וקריאה ראשונה. להצעות חוק ממשלתיות סיכוי רב יותר להתקבל בכנסת מכיוון שהממשלה נשענת בד"כ על רוב יציב של ח"כים השייכים לקואליציה. מרבית החוקים המתקבלים בכנסת מוגשים כהצעת חוק ממשלתית.

הצעת חוק פרטית:

הצעת חוק המוגשת על ידי חבר כנסת אחד או מספר חברי כנסת כיוזמה פרטית. הליך החקיקה במקרה זה הינו ארוך וממושך יותר מההליך המתקיים במקרה של הצעת חוק ממשלתית וסיכוייה להתקבל הינם נמוכים יותר. הצעת החוק הפרטית מועברת תחילה לאישורו של יו"ר הכנסת או סגניו (נשיאות הכנסת). אם הצעת החוק קיבלה את אישור נשיאות הכנסת, היא עוברת לקריאה "טרומית" במליאת הכנסת במסגרתה חבר הכנסת שהגיש אותה מציג אותה ולאחר מכן נערכת הצבעה. אם ההצעה מתקבלת ברוב קולות, היא עוברת לטיפול בוועדת הכנסת הרלוונטית שדנה בפרטיה, מכינה את הנוסח שלה ומביאה אותה לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

הליך החקיקה:

- א. אישור יו"ר הכנסת: הצעת חוק פרטית מועברת תחילה לאישורו של יו"ר הכנסת או סגניו (נשיאות הכנסת). יו"ר הכנסת מוודא שההצעה לא נוגדת את ערכי היסוד של המדינה, לא גזענית, אנטי דמוקרטית או שוללת את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. אם ניתן אישור, ההצעה עוברת למליאת הכנסת לקריאה "טרומית".
- ב. קריאה "טרומית" (טרומ קריאה ראשונה): לאחר שהצעת חוק פרטית קיבלה את אישור נשיאות הכנסת, חבר הכנסת מציג אותה בדיון מוקדם במליאת הכנסת, שבסיומו נערכת הצבעה בקריאה טרומית על השאלה אם להמשיך בתהליך החקיקה. אם ההצעה מתקבלת ברוב קולות, היא עוברת לטיפול בוועדת הכנסת הרלוונטית. הועדה דנה בפרטי הצעת החוק, מכינה את הנוסח שלה ומביאה אותה לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת (הצעות חוק ממשלתיות פטורות מקריאה טרומית).
- ג. קריאה ראשונה: דיון ראשוני והצבעה במליאת הכנסת על הצעת חוק ממשלתית שאושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה או על הצעת חוק פרטית שעברה קריאה טרומית. אם ההצעה זוכה ברוב קולות בהצבעה, היא עוברת לטיפול בוועדת הכנסת הרלוונטית. הועדה דנה בסעיפי הצעת החוק, שומעת מומחים בנושא ומעצבת את הנוסח שיעלה בקריאה השנייה או ממליצה לדחותה. כל ח"כ רשאי להציע הסתייגויות לסעיפי החוק השונים, אותן מציינים בהצעה.
- ד. קריאה שנייה: לאחר אישור הצעת החוק בקריאה הראשונה והדיון בסעיפיה בוועדת הכנסת הרלוונטית, ההצעה עולה להצבעה במליאה. הכנסת מצביעה על כל אחד מסעיפי החוק ומאשרת/לא מאשרת אותם לאור הסתייגויות הח"כים שהוצעו בדיוני הועדה. אם יש התנגדות לסעיפים מסוימים, יו"ר הועדה רשאי לדרוש שההצעה תחזור לוועדה לעריכת שינויים, והחזרתה לקריאה שנייה נוספת.
- ה. קריאה שלישית: לאחר גיבושה הסופי של הצעת החוק במסגרת הקריאה השנייה, מצביעה מליאת הכנסת על החוק כמכלול בקריאה שלישית. אם החוק אושר (זכה לרוב), חותמים עליו

יו"ר הכנסת, רה"מ, הנשיא והשר הרלוונטי, הוא מתפרסם ברשומות (ספר החוקים של מדינת ישראל) ונכנס לתוקף.

בהליך חקיקת החוק באים לידי ביטוי עקרונות דמוקרטיים:

עקרון שלטון העם: החוקים נחקקים על ידי חברי הכנסת שהם נציגי העם.

עקרון הכרעת הרוב: כל ההחלטות מתקבלות על ידי הצבעה בהכרעת רוב.

עקרון הפלורליזם: מתן ביטוי לכל קשת הדעות הפוליטיות. אופוזיציה וקואליציה, סיעות שונות וגם לציבור.

עקרון שלטון החוק במובנו הפורמאלי – הליך חקיקת החוקים, והמובן המהותי – תוכן החוקים הוא דמוקרטי.